FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LS-MN
MÔN KỸ NĂNG TRANH TỤNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Câu hỏi	Nội dung	Điểm chuẩn
1	Các vấn đề cần lưu ý khi nghiên cứu hồ sơ: - Tuổi của Phương; - Nhân thân của Phương; - Quan hệ của Phương và Toàn, Thắng; - Quan hệ của Phương và Dũng (anh em ruột); - Sự kiện Toàn, Thắng chém Dũng; - Việc Toàn, Thắng tấn công Dũng là bất ngờ và dã man; - Phương đã chứng kiến Dũng đang trong tình trạng người đầy máu, không còn khả năng chống cự; - Toàn, Thắng sau khi chém Dũng đã sử dụng xe máy để làm gì? - Chỉ khi Phương quay lại cứu Dũng thì Thắng, Toàn mới quyết định bỏ đi; - Hành vi của Phương đối với Thắng; - Sự cần thiết thực hiện hành vi bảo vệ Dũng của Phương; - Nhận thức của Phương khi nhìn thấy anh trai bị hành hung: không thể bình tĩnh nhận thức hành vi xâm hại đã kết thúc nên vẫn tiếp tục chống trả - Các hoạt động mà cơ quan điều tra đã tiến hành;	**1**
2	- Đề nghị cơ quan điều tra cho phép người đại diện hợp pháp của Phương có mặt trong các hoạt động điều tra; thông báo cho luật sư kế hoạch hỏi cung …; - Đề nghị cơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc bảo lĩnh.	**1**
3	Trao đổi với Phương: - Việc Phương có chứng kiến Toàn, Thắng vung dao chém Dũng; - Việc Phương đã đi kêu cứu; - Khi Phương quay lại thì tình trạng của Dũng thế nào; Toàn, Thắng đang làm gì; - Nhận thức của Phương khi lựa chọn việc chém Thắng; - Thời điểm Thắng, Toàn nổ máy bỏ đi: trước hay sau khi nhìn thấy Phương. - Giải thích cho Phương về phòng vệ chính đáng và tại sao trường hợp của Phương không được coi là phòng vệ chính đáng;	**1**
4	Trường hợp này cần thiết trao đổi với Tòa án nhân dân huyện H vì việc Viện kiểm sát nhân dân truy tố Phương về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 3 Điều 104 BLHS là chưa chính xác, hành vi của Phương chỉ cấu thành tội "Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" theo khoản 1 Điều 105 BLHS.	**1**
5	Luật sư cần kiến nghị những nội dung sau: - Thành phần HĐXX không đảm bảo, đến thời điểm xét xử Phương vẫn là người chưa thành niên nên trong thành phần HĐXX phải có một HTND là giáo viên hoặc cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Điều 307 BLTTHS) - Cần triệu tập thêm Dũng, Hằng và những người hàng xóm chứng kiện vụ việc để làm rõ nội dung vụ án.	**1,5**
6	Luật sư không cần đề xuất hoãn phiên tòa. Vì: - sự vắng mặt của đại diện gia đình bị cáo không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án, cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo; - đề xuất hoãn phiên tòa trong trường hợp này có thể làm việc giải quyết vụ án bị kéo dài, bất lợi cho bị cáo.	**1**
7	Luật sư lựa chọn phương án (d), cụ thể là: Hỏi Phương, Thắng, Toàn, Dũng để làm rõ	**1**

LUẬT SƯ FDVN